

1027486-81.2022.8.26.0224

Classe: Petição Cível

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: Ana Paula Macéa Ortigosa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de danos materiais e morais. Furto de cartão de crédito. Utilização fora dos padrões da autora. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3º, do CDC - Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

1027486-81.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1027486-81.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Petição Cível - Petição intermediária

Requerente:

Sandra Regina de Cmargo

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Macéa Ortigosa

Vistos.

O relatório está dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO

Julgo antecipadamente a lide, já que a matéria discutida nos autos dispensa a necessidade de produção de prova oral ou pericial, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, uma vez que o extrato bancário juntado aos autos (fls. 20/23) indica que a parte autora é correntista do requerido. Portanto, considerando que o réu participa ativamente da

cadeia de consumo e dos prejuízos angariados pela parte autora, possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 439 do Código Civil.

Passemos à análise do mérito.

O entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).

Incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima de sequestro relâmpago, ameaçada por meio de uma arma de fogo, a vítima contrai um empréstimo pessoal e realizou transferências por meio de PIX para conta de dois destinatários diferentes, apenas, tudo num intervalo de tempo pequeno, num mesmo dia, com prejuízo de R\$ 10.775,00.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, indubitavelmente aplicável no caso em apreço, em seu artigo 14: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.” A responsabilidade das instituições financeiras, como prestadoras de serviço é, pois, objetiva.

Em que pese a parte autora ter afirmado realizou as transferências uma vez que foi vítima de sequestro relâmpago e esteve o tempo todo ameaçada por uma arma de fogo, verifica-se tão logo foi solta lavrou o Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o requerido após o ocorrido para que as providências fossem tomadas e evitasse que os danos fossem agravados.

Por isso, evidente o fortuito interno do banco, que não exerceu o dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor, autorizando transferências de valores expressivos, que fugiram do perfil de consumo da parte autora. Valores inclusive que sequer a parte tinha saldo em sua conta. Deverá, assim, a instituição responder pelos danos causados, sendo que tal responsabilidade decorre, também, do risco do empreendimento (Súmula 479 do E. STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos materiais e morais. Furto de cartão de crédito. Utilização fora dos padrões da autora. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3º, do CDC - Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dano moral configurado. Quantum fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido da autora nas suas razões recursais. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Banco improvido e da autora provido. (TJSP; Apelação Cível nº 1029144-10.2021.8.26.0602; 21ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES; DJe 21/06/2022)

Dessa forma, deverá o contrato ser declarado nulo e inexigível, devendo ser restituído o valor de R\$ 10.775,00 transferido de seu conta, bem como os demais valores descontados a título de empréstimo, compensando com o valor creditado pela Banco quando da liberação do empréstimo.

Não há motivo para a restituição em dobro, vez que não se evidenciou dolo por parte do requerido, o qual cobrou pela empréstimo que até então acreditava ser legítimo.

O reconhecimento do dano moral indenizável, data maxima venia, é de rigor conforme

renomada jurisprudência.

No caso dos autos, a parte autora experimentou desconforto psicológico resultante do desconto em sua conta corrente, além do próprio transtorno já causado por ser vítima de um crime.

A conduta do banco, portanto, causou a autora dano moral consistente em “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (SERGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7ª edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).

Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pela requerente.

O art. 944, caput do Código Civil prevê que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. A indenização por dano moral não tem critérios tarifados estabelecidos pela lei, mas há parâmetros bem delineados pela jurisprudência, de modo a atender ao dispositivo legal referido. A indenização não pode se transformar em fonte de rendimentos sem motivo, razão pela qual não pode ser excessiva, mas deve servir para compensar a lesão e inibir novas condutas desta natureza.

No que diz respeito ao “quantum”, entendo que a indenização deve ser compatível com a realidade dos autos, conforme reiterada jurisprudência, exemplo: “O dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado do ato ilícito” (RT 683/45).

Não se pode olvidar que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva. Assim, na indenização por danos morais, a questão deve se definir pela quantificação de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina está consagrada no art. 5º, X, da Constituição da República, sem deixar de lado, todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.

E, no caso dos autos, levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado e demais parâmetros norteados acima declinados, entendo adequado o montante fixado em R\$ 3.000,00 (tres mil reais), porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por em face de para o fim de: i) declarar nulo o contrato de empréstimo pessoal de R\$ 4.800 e determinar a cessação dos descontos da parcela do empréstimo; ii) condenar o banco réu à restituição do importe de R\$ 10.775,00 (dez mil e setecentos e setenta e cinco reais)(R\$ 975+R\$4.800+R\$5.000). A quantia será atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da transferência, compensando com as parcelas descontadas a título de empréstimo e ainda do saldo devedor do empréstimo; iii) para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 (tres mil reais). O valor será atualizado pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do artigo 55

da Lei 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, paragrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 5% do valor da causa, observado o valor mínimo de 05 UFESPs, na forma do artigo 2º, paragrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 01 de dezembro de 2022.